

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5200/2543

นาย สุกิจ เสาวลักษณ์พรรณ
บริษัท สยามซิติ อินชัวร์รันส์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5, มาตรา 118

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 5, มาตรา 19, มาตรา 20

ประกาศว่าด้วยการให้เงินบำเหน็จแก่เจ้าหน้าที่เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งมีผลผูกพันให้จำเลยต้องปฏิบัติตามนับแต่วันที่จำเลยประกาศใช้เป็นต้นไป แม้ต่อมาในปี 2540 จำเลยจะประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน โดยมีบทเฉพาะกาลว่าพนักงานที่ครบเกษียณอายุแล้วจะได้รับเงินที่จำเลยจ่ายสมทบให้ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งหากคำนวณแล้วยอดเงินที่จะได้รับเมื่อรวมกับค่าชดเชยแล้วได้น้อยกว่าเงินบำเหน็จที่ได้กำหนดไว้ในประกาศเดิม จำเลยจะจ่ายเพิ่มให้ในส่วนที่ขาดอยู่เพื่อให้ได้รับเท่ากับอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับเดิม ข้อบังคับดังกล่าวจึงขัดแย้งกับประกาศฉบับเดิม และมีใช้เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เป็นคุณยิ่งกว่า เมื่อโจทก์ไม่ได้ตกลงยินยอมให้จำเลยแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องการให้เงินบำเหน็จ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานจึงไม่มีผลผูกพันโจทก์

ค่าชดเชยเป็นเงินที่กฎหมายบังคับให้นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้กระทำผิด ส่วนเงินบำเหน็จตามประกาศมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เป็นการกำลังใจในการปฏิบัติงานหรือเป็นสวัสดิการพิเศษ อันมีลักษณะเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนคุณงามความดีของลูกจ้าง จึงมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เมื่อประกาศมิได้

กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าเงินบำเหน็จที่โจทก์พึงจะได้รับนั้นให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าชดเชย จึงไม่อาจถือเอาได้ว่าเงินค่าชดเชยที่จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์แล้วนั้นได้รวมเอาเงินบำเหน็จไว้ด้วย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยออกประกาศว่าด้วยการให้เงินบำเหน็จแก่เจ้าหน้าที่ประจำของบริษัทจำเลยเพื่อให้เงินบำเหน็จเป็นค่าตอบแทนการทำงานของพนักงานในลักษณะเป็นเงินสงเคราะห์ซึ่งถือว่าประกาศฉบับดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างแรงงานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เมื่อโจทก์เกษียณอายุ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามประกาศฉบับดังกล่าว แต่จำเลยไม่จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงิน 300,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2541 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยได้จ่ายเงินชดเชยรวมเงินบำเหน็จให้แก่โจทก์ครบถ้วนตามสิทธิประโยชน์ที่จำเลยกำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยแล้ว จำเลยไม่มีหนี้สินใด ๆ ติดค้างโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ประกาศว่าด้วยการให้เงินบำเหน็จแก่เจ้าหน้าที่ประจำบริษัทจำเลยตามเอกสารหมายเลข จ.2 นั้น เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งมีผลผูกพันให้จำเลยจะต้องปฏิบัติตามนับแต่วันที่ 7 มีนาคม 2522 อันเป็นวันที่จำเลยประกาศใช้เป็นต้นไป และแม้ต่อมาในปี 2540 จำเลยจะประกาศใช้ข้อ

บังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 1 โดยมีบทเฉพาะกาลว่า พนักงานที่ครบเกษียณอายุแล้วจะได้รับเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้พร้อมผลประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ หากคำนวณแล้ว ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อรวมกับค่าชดเชยที่ได้รับตามระเบียบฉบับนี้แล้วได้น้อยกว่าเงินบำเหน็จที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบฉบับเดิม ทางบริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มให้ในส่วนที่ขาดอยู่เพื่อให้ได้รับเท่ากับอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบฉบับเดิมก็ตาม แต่บทเฉพาะกาลดังกล่าว นั้น มีความหมายว่าหากพนักงานที่ครบเกษียณอายุได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมกับจำนวนค่าชดเชยแล้ว มีจำนวนมากกว่าเงินบำเหน็จที่ได้รับ ตามประกาศว่าด้วยการให้เงินบำเหน็จแก่เจ้าหน้าที่ประจำบริษัทของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 2 จำเลยก็จะไม่จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่พนักงานที่ครบเกษียณอายุนั้น อีก บทเฉพาะกาลตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยเอกสารหมายเลข 1 จึง ขัดแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเรื่องประกาศว่าด้วยการให้เงินบำเหน็จแก่เจ้าหน้าที่ประจำของบริษัทตามเอกสารหมายเลข 2 และมีใช่เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับ สภาพการจ้างที่เป็นคุณยิ่งกว่า เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าโจทก์ตกลงยินยอมให้ จำเลยแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในเรื่องการให้เงินบำเหน็จ ให้เป็นไปตามบทเฉพาะกาลของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยตามเอกสาร หมายเลข 1 ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันโจทก์ตามพระราช บัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 มาตรา 20 ค่าชดเชยเป็นเงินที่กฎหมายบังคับให้ นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้กระทำผิด โดยมีหลักเกณฑ์ตาม ที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ ส่วนเงินบำเหน็จตามประกาศว่าด้วยการให้ เงินบำเหน็จแก่เจ้าหน้าที่ประจำบริษัทของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 2 นั้น มี วัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานหรือเป็นสวัสดิการพิเศษแก่เจ้า หน้าที่ประจำของจำเลยที่ได้ปฏิบัติงานให้จำเลยด้วยดีตลอดมาโดยไม่มี ความผิด อัน มีลักษณะเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนคุณงามความดีของลูกจ้าง ฉะนั้น วัตถุประสงค์

การจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันและเวลาทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้างหรือ
ประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงาน ประกาศการ
ให้เงินบำเหน็จคดีนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างกับโจทก์ผู้เป็นลูกจ้าง
เกี่ยวกับเงินบำเหน็จอันเป็นสวัสดิการที่จำเลยให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานอันมีลักษณะเพื่อตอบแทนคุณงามความดีของลูกจ้าง จึงเป็นข้อตกลงเกี่ยว
กับสภาพการจ้าง มีผลผูกพันนายจ้างกับลูกจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. 2518 มาตรา 19 2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เมื่อ
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้ว การจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้อง
ดำเนินการประการใดประการหนึ่งดังนี้ 2.1 นายจ้างหรือลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้องต่ออีก
ฝ่าย เพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์
ขั้นตอนและวิธีการตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 13-19
2.2 นายจ้างกับลูกจ้างตกลงกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
โดยไม่ได้ยื่นข้อเรียกร้อง อาจทำโดยนัดประชุมแล้วตกลงตามมติที่ประชุมหรือทั้ง
สองฝ่ายทำข้อตกลงเป็นหนังสือระบุข้อที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงลงชื่อผู้ทำข้อตกลง 2.3
นายจ้างทำการแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฝ่ายเดียวแต่สิ่งที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่าตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.
2518 มาตรา 20 คดีนี้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างได้ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศให้
เงินบำเหน็จที่มีอยู่เดิมซึ่งทำให้สิทธิที่จะได้รับเงินบำเหน็จของลูกจ้างลดน้อยลงและ
บางกรณีอาจถึงกับหมดสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ โดยจำเลยได้ประกาศแก้ไขเองฝ่าย
เดียวโดยไม่ได้ยื่นข้อเรียกร้อง ลูกจ้างของจำเลยไม่ได้ยินยอมด้วย และการแก้ไขดัง
กล่าวไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่าการแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของจำเลย
จึงเป็นการแก้ไขที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 การแก้ไข
ไม่มีผล ต้องบังคับตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม 3. เงินบำเหน็จจ่ายรวม
กับค่าชดเชยได้หรือไม่ ค่าชดเชย เป็นเงินที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.

2541 บังคับให้นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง ส่วนเงินบำเหน็จเป็นเงินอื่นที่ไม่มีกฎหมายบังคับให้นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างจะตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือไม่ก็ได้ จะจ่ายโดยมีเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ เมื่อตกลงจ่ายให้แล้วก็กลายเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เมื่อค่าชดเชยกับเงินบำเหน็จเป็นเงินคนละประเภทกัน การจ่ายเงินประเภทหนึ่งแล้วจะถือว่าจ่ายเงินอีกประเภทหนึ่งด้วยแล้วไม่ได้ เว้นแต่จะมีข้อตกลงระบุไว้ชัดแจ้งว่าเงินที่จ่ายนั้นมีเงินประเภทใดบ้าง ซึ่งมีหลักในการเขียนข้อตกลงดังนี้ 1) ลูกจ้างต้องได้รับค่าชดเชยก่อน ได้รับเงินประเภทอื่นทีหลัง 2) ลูกจ้างต้องได้รับค่าชดเชยเต็มจำนวน นายจ้างจะลดจ่าย จ่ายลดจำนวนลงหรือให้ลูกจ้างสละสิทธิไม่รับค่าชดเชยไม่ได้ 3) เมื่อลูกจ้างได้ค่าชดเชยเต็มจำนวนแล้ว จะให้ขาดหรือลดเงินประเภทอื่นก็ได้ 4) นายจ้างจ่ายเงินประเภทอื่นให้แก่ลูกจ้างแล้วระบุว่า เป็นการจ่ายค่าชดเชยด้วยแล้วไม่ได้ เท่ากับลูกจ้างไม่ได้รับค่าชดเชย แต่ระบุว่าเงินประเภทอื่นที่จ่ายนั้นให้หักส่วนหนึ่งออกมาเป็นค่าชดเชย แล้วส่วนที่เหลือจึงเป็นเงินประเภทอื่นบังคับได้ เพราะเท่ากับลูกจ้างได้รับค่าชดเชยแล้วส่วนที่เหลือเป็นเงินประเภทอื่น คดีนี้ประเภทให้เงินบำเหน็จของจำเลยมิได้ระบุว่าให้หักส่วนหนึ่งออกมาเป็นค่าชดเชย การที่จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวนหนึ่งให้แก่โจทก์ จึงถือว่าเงินบำเหน็จรวมอยู่ด้วยแล้วไม่ได้ รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์